

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2262/2537

พนักงานอัยการ ประจำศาล จังหวัด
หล่มสัก

โจทก์

โจทก์ร่วม

โจทก์

สหกรณ์การเกษตร หล่มเก่า จำกัด

โจทก์

นางสาว ทศณีย์ ยา ทอง วัน

จำเลย

ป.อ. มาตรา 264, มาตรา 265, มาตรา 268

เมื่อการกระทำของจำเลยเป็นความผิดฐานปลอมเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 265 แล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องปรับบทความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264 ซึ่งเป็นบททั่วไปในคำพิพากษาอีก จำเลยกระทำความผิดฐานปลอมเอกสารสิทธิ และใช้เอกสารสิทธิปลอม การปรับบทลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 268 ในคำพิพากษาดังนั้นควรปรับบทมาตราประกอบด้วย

โจทก์ฟ้อง ขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 264, 265, 268, 83, 91

จำเลยให้การรับสารภาพตามฟ้อง

ระหว่างพิจารณา ผู้เสียหายขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264, 265, 268 วรรคแรก จำเลยเป็นผู้ปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอมเอง จึงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268 วรรคสอง รวม 32 กระทง จำคุก กระทงละ 6 เดือน ปรับกระทงละ 2,000 บาท รวมจำคุก 16 ปี และปรับ 62,000 (ที่ถูก 64,000) จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกจำเลยมีกำหนด 8 ปี และปรับ 32,000 บาท จำเลยเป็นหญิงไม่เคยต้องโทษในคดีใดมาก่อน และชดใช้ค่าเสียหายให้ผู้เสียหายแล้ว เห็นควรให้โอกาสกลับตัวเป็นพลเมืองดี โทษจำคุกให้รอกการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ในกรณีที่จำเลยไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30

โจทก์อุทธรณ์ขอให้ไม่รอกการลงโทษ

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารณาแก้เป็นว่า ไม่รอกการลงโทษและไม่ปรับ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกาขอให้รอกการลงโทษ

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า เมื่อการกระทำของจำเลยเป็นความผิดฐานปลอมเอกสารสิทธิตาม มาตรา 265 แล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องปรับบทมาตรา 264 ซึ่งเป็นบททั่วไปอีก และที่ศาลล่างทั้งสองปรับบทลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268 โดยไม่ระบุบทมาตราประกอบเป็นการไม่ชอบจึงเห็นสมควรแก้ไขให้ถูกต้อง

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 265, 268 วรรคแรก ประกอบด้วยมาตรา 265 ให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 268 วรรคแรก ประกอบด้วยมาตรา 265 ตามมาตรา 268 วรรคสอง
นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2

(ไฟโรจน์ คำอ่อน-สมศักดิ์ วิรุทธิ์-สมพงษ์ สนิธิเณร)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>